

1501350-58.2020.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... um dos responsáveis pela prática do roubo.

Consta, finalmente, que ao praticar o delito de roubo majorado em concurso com o adolescente, o acusado facilitou a corrupção de Gabriel Messias de Sá.

A denúncia foi recebida no dia 19 de março de 2020.

O acusado foi citado por edital (fls. 100) e, após constituir Patrono, apresentou defesa prévia (fls. 87/90). Em 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501350-58.2020.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501350-58.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2065885/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 6627254 - 09º D.P. GUARULHOS, 539/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 244169/20/020 - 09º D.P. GUARULHOS, 2065885 - 09º D.P. GUARULHOS, 539/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 244169/20/020 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/1990, ambos na forma do artigo 70 parte final, todos do Código Penal, porque no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 17 horas, na Rua Ajax, nº 272, Invernada, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Messias de Sá, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 2.000,00 e um aparelho celular, da marca Motorola, bens pertencentes à vítima Alex Rodrigues Fonseca, bem como o aparelho

celular, da marca Samsung, pertencente à vítima Humberto Gama de Moraes Rodrigues. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, DHONNATAN facilitou a corrupção do adolescente Gabriel Messias de Sá, com ele praticando o crime acima descrito.

Consta da denúncia que o acusado e o adolescente ajustaram a prática de um roubo, oportunidade em que, por intermédio de um anúncio publicado junto ao site "OLX", agendaram um encontro com a vítima Alex, para supostamente tratar da venda de uma motocicleta. Na ocasião, o acusado se utilizou da linha telefônica de número (11) 94601-4169, oportunidade em que combinou o valor a ser pago pelo veículo, bem como o endereço para a conclusão da negociação, qual seja, a Rua Ajax, nº 272, Invernada, Guarulhos.

Consta, outrossim, que, no dia dos fatos a vítima Alex convidou seu amigo Humberto e ambos foram até o endereço indicado pelo acusado. Quando as vítimas chegaram no local combinado para a transação, o acusado e o adolescente as abordaram e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, DHONNATAN anunciou o roubo e exigiu a entrega dos aparelhos celulares das vítimas e da quantia de R\$ 2.000,00, de propriedade de Alex.

Subjugadas, as vítimas entregaram seus bens e o acusado e seu comparsa evadiram-se do local, tomando rumo incerto. Durante as investigações, as vítimas compareceram ao distrito policial, oportunidade em que reconheceram o acusado como sendo um dos responsáveis pela prática do roubo.

Consta, finalmente, que ao praticar o delito de roubo majorado em concurso com o adolescente, o acusado facilitou a corrupção de Gabriel Messias de Sá.

A denúncia foi recebida no dia 19 de março de 2020.

O acusado foi citado por edital (fls. 100) e, após constituir Patrono, apresentou defesa prévia (fls. 87/90). Em 18 de junho de 2021 foi decretada sua revelia (fls. 108/110).

Em audiência foram colhidas as declarações das vítimas e tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e três testemunhas arroladas pela Defesa. Por fim, após entrevistar-se com o Defensor, o réu foi interrogado, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, negou a autoria da prática dos delitos, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória, e, para o caso de condenação, seja reconhecida a primariedade do acusado. Outrossim, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo legal, considerando apenas uma causa de aumento nos termos do artigo 68 do Código Penal e, ainda, justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. Com efeito, a materialidade delitiva foi demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07/08), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 09/10 e 12/13), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é segura.

A vítima Alex Rodrigues Fonseca, inquirida em juízo, descreveu detalhadamente a conduta do acusado e do adolescente Gabriel durante a ação criminosa. Disse que através do site "OLX" localizou uma motocicleta à venda e entrou em contato com o suposto vendedor através do telefone que constava no anúncio. Disse que possuía um dinheiro guardado e ofereceu ao vendedor. Afirmou que, inicialmente, o suposto vendedor não poderia encontrar Alex na sexta e marcaram encontro no sábado, em um determinado endereço. Para a vítima, o vendedor afirmou que iria fazer a assinatura do recibo na sexta, para que, no encontro, Alex levasse o dinheiro para que a compra fosse finalizada. Chegando ao local marcado, chamou pelo vendedor na residência, mas não foi atendido. Em seguida, junto com Humberto foram abordados por dois roubadores que saíram de uma viela, um deles armado, dizendo "passa o

dinheiro", no que perguntou "que dinheiro?". Ato contínuo, de maneira agressiva, o réu colocou a arma de fogo na cabeça da vítima, engatilhou-a e disse "não vou falar de novo". Afirmou ter sido agredido fisicamente neste momento, e que, em seguida, o acusado enfiou a mão no bolso da blusa da vítima e retirou o dinheiro e perguntou se estava tudo ali. Destacou ter visto a fisionomia dos indivíduos, principalmente do réu, pois fora o indivíduo que, armado, o abordou. Esclareceu ainda que os indivíduos, no momento em que se aproximaram das vítimas, colocaram o capuz da blusa, pois havia mais pessoas na via pública. Ressaltou que o rouboador tinha ciência de que a vítima estava na posse do dinheiro, e que além do numerário, seu aparelho celular e o aparelho celular de Humberto foram subtraídos. Após o crime, os roubadores se evadiram em direção a outra viela. Esclareceu ainda que, após o crime, deslocou-se até a Delegacia, momento em que a escrivã lhe informou que estava trabalhando em um processo demorado e que a vítima poderia confeccionar Boletim de Ocorrência pela internet. Após aproximadamente uma semana compareceu ao Distrito Policial e efetuou o reconhecimento. Afirmou que, quanto ao adolescente, o reconheceu na delegacia, e que este foi o responsável por abordar seu cunhado Humberto e subtrair seu aparelho celular. Descreveu-o como sendo um indivíduo de pele mais clara e descreveu o acusado como sendo indivíduo negro, olho puxado, cabelo enrolado e aproximadamente 1,80 m. Finalmente, ainda em audiência, novamente reconheceu o acusado DHONNATAN, a quem já havia reconhecido na delegacia, tanto por fotografia, quanto pessoalmente. Afirmou que o réu, em audiência, apresentava-se um pouco diferente, com barba e mais gordo. Todavia, esclareceu que o reconhecimento efetuado na delegacia foi na presença de outros indivíduos com características semelhantes. Sobre as consequências do crime, a vítima Alex disse ter sido subtraído o aparelho celular utilizado para trabalhar como entregador de aplicativo.

A vítima Humberto Gama de Moraes Rodrigues, inquirida em juízo, aduziu que seu cunhado o chamou para ver uma motocicleta à venda. Não sabia que Alex estava com o dinheiro para comprar o veículo. Chegando ao local, chamaram o proprietário da residência, o qual saiu e falou "vai embora, que vocês vão ser roubados". Ato contínuo, momento em que viraram para fugirem foram abordados por dois indivíduos. Um dos indivíduos, armado, abordou Alex, enquanto um "mais novinho" o abordou. De sua propriedade foi subtraído o aparelho celular, o qual foi recuperado posteriormente. Confirmou ter realizado o reconhecimento do réu e do adolescente na delegacia pouco tempo depois da consumação do crime, reconhecimentos efetuados com absoluta certeza à época. Descreveu nesta data o acusado como sendo indivíduo moreno e um pouco mais alto que a vítima, que possui 1,80 m; e descreveu o adolescente como indivíduo mais claro, meio pardinho e mais baixo. Disse que o adolescente cumpria as ordens do acusado durante a ação criminal.

A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria

delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Mas não é só.

A testemunha Fulvio Mecca, delegado de polícia, em juízo, relatou que não se recorda dos endereços da residência do réu. Asseverou que o réu foi indiciado em razão de, através de investigações de crimes semelhantes na região, foi ele apresentado às vítimas, as quais o reconheceram como um dos autores do roubo. Outrossim, destacou que os bens subtraídos não foram encontrados na posse do acusado ou do adolescente.

A testemunha Cristina Angelica, policial civil, em juízo, aduziu que teve contato com o réu na sua apresentação e posterior prisão, em razão de mandado de prisão expedido. Aduziu que foi até o domicílio do acusado, mas não encontrou nada de ilícito. Não soube afirmar por quanto tempo ele ficou preso. Destacou que as vítimas reconheceram o acusado como autor do roubo. Narrou que as vítimas, inicialmente, foram até a delegacia, narraram os fatos e, diante disto, fizeram o reconhecimento fotográfico do acusado, de maneira que o acusado foi chamado até a sede distrital a fim de realizar o reconhecimento agora de forma presencial, que resultou positivo. O réu não foi preso em flagrante. Segundo sabe, as vítimas teriam visto um anúncio no site da internet, pegaram o telefone de contato e passaram a tratar via aplicativo o negócio; posteriormente ambos foram ao local tratar um tal de "Vinicius"; chegando ao local com a quantia, os indivíduos abordaram-nos, sendo que o acusado abordou a vítima Alex e a vítima Humberto foi abordada pelo adolescente; segundo consta, os roubadores teriam abordado as vítimas pedindo o dinheiro; foram subtraídos dois celulares e o dinheiro; só o celular do Humberto foi recuperado posteriormente. Reafirmou que as duas vítimas reconheceram o acusado e o adolescente como autores do crime.

A testemunha Marcio Caneschi,, policial civil, em juízo, relatou que participou da investigação e diante do número de crimes semelhantes na região, chamou o acusado até a delegacia e, através de reconhecimento fotográfico, foi reconhecido pela vítima. Posteriormente, o acusado foi apresentado em sede distrital e reconhecido pessoalmente pela vítima pelos fatos aqui discutidos. Ressaltou que não estava junto com a vítima, mas do lado de fora e viu que o reconhecimento foi firme. Foram apresentadas duas pessoas com o acusado e este reconhecido. Posteriormente, o adolescente também foi reconhecido. Ressaltou que estava organizando a fila dos presos, mas estava presente no ambiente da sala de reconhecimento e que este deu positivo. Ressaltou que os demais reconhecimentos foram negativos. Não se recorda, mas tem certeza que as vítimas passaram a descrição dos roubadores. Nada de ilícito foi encontrado na residência do acusado. Foram roubados dois aparelhos celular e quantia em dinheiro. Quanto aos fatos, declarou que a vítima Alex viu o anúncio do veículo num site de internet, contatou o vendedor via telefone, fechou a negociação com o vendedor que não sabe o nome; ao chegarem no local dos fatos, foram vítimas do roubo; detalhou que bateu na porta da casa, no que foram informados pelo morador que seriam roubados, sendo vitimados posteriormente; o acusado foi quem estaria com a arma de fogo e abordou Alex e o adolescente estava com Humberto; as vítimas teriam relatado que houve tentativa de encobrir o rosto, sem sucesso; mesmo assim foram reconhecidos pelas vítimas. Asseverou que apenas o celular do Humberto foi encontrado. Ressaltou que uma das vítimas teria afirmado que o acusado engatilhou a arma a fim de ameaçar a vítima, em razão desta ter dito que não tinha quantia alguma. Também não se recorda de que tipo de arma havia sido descrita pelas

vítimas.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

A testemunha Nadson Rodrigues de Oliveira e Silva, em juízo, aduziu que não conhece o réu, mas conhece o adolescente. Asseverou que não se recorda dos fatos e não sabe dos fatos. O celular indicado no relatório é dele, mas não fez BO pois estava trabalhando em Campinas. Narrou que o telefone foi perdido em Guarulhos, no bairro do Mikail. Conhece Wellyson, que é seu primo e em nome de quem estava o telefone.

A testemunha Wellyson Herculado Simplicio, em juízo, relatou que não conhece o réu, mas só o adolescente. Negou que soubesse da ocorrência do roubo, mas no bairro onde mora teve notícias da ocorrência deste golpe. Aduziu que não conhece as vítimas.

A testemunha Vinicius Da Silva, em juízo, relatou que é colega e vizinho do acusado, conhecendo-o há cerca de doze anos. Relatou que, no dia dos fatos, estava fazendo um churrasco que se desenrolou durante o todo o dia. Negou que o acusado tivesse saído do local. Destacou que o acusado é casado e possui duas filhas, trabalhava em dois empregos e possuía um automóvel Gol antigo. Também afirmou que nunca viu o réu em atividades ilícitas ou tendo comportamento antissocial.

Descreveu que havia várias pessoas no local da reunião social. Mora na rua Ilha das Flores, sendo que o acusado não morava ali no dia dos fatos.

O réu Dhonnatan Sousa Dos Santos, ouvido em juízo, por seu turno, negou sua participação no roubo ocorrido em 22/02/2020, alegando que era trabalhador com dois empregos. Conhece Gabriel em razão da acusação feita sabe que ele mora no bairro, mas não tem qualquer envolvimento. Negou, portanto, a autoria, bem como que estivesse no local do crime. Alegou que estava num churrasco, empinando pipa, saindo do local direto pra casa, Gabriel não estava com ele. Confirmou que foi reconhecido neste processo como autor do crime e que no dia da formalidade as demais pessoas postas junto com ele não tinham qualquer semelhança consigo. Possui, 1,73m de altura.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme das vítimas e das testemunhas que acompanharam a investigação. Ainda, ressalto que o telefone celular foi posteriormente encontrado, evidenciando o seu desapossamento do dono.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo. Embora a combativa Defesa tenha

tentado em suas manifestações durante as declarações da vítima insinuar que Alex estivesse mentindo em Juízo, a vítima narrou com riqueza de detalhes possíveis, diante do lapso temporal dos fatos e audiência, a maneira como os fatos ocorreram. Questões de milímetros de altura ou vestimentas são passíveis de esquecimento e dúvida, em razão do claro nervosismo da ação criminosa. Todavia, a vítima soube narrar minuciosamente a conduta sofrida e o firme reconhecimento efetuado do réu. De outra banda, os policiais que participaram da investigação foram firmes em afirmar que as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico e, após, presencial, observando-se as formalidades legais.

A negativa do réu absolutamente não convence. A versão do acusado sequer se coaduna com a do adolescente ao passo que o réu alega conhecer Gabriel, enquanto o adolescente afirma sequer conhecer o acusado de vista. No mais, veja-se que houve firmes reconhecimentos, confirmados pelas vítimas em Juízo do réu, ocasiões em que detalhadas as condutas de cada um dos roubadores durante a ação criminosa.

Mesmo a singela alegação de que o réu não teria participado do crime por estar em um churrasco pode ser acolhida. Isto porque, excetuando o depoimento da testemunha de defesa, não há nenhum outro lastro probatório que pudesse fazer frente ao reconhecimento dele pelas vítimas. Aliás, o próprio depoimento da testemunha Vinícius é frágil na medida em que foi lacônico acerca dos detalhes do evento em que estava com o acusado.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Aliás, a própria peça demonstra a higidez das provas amealhadas no decorrer da instrução processual, na medida em que embora tivesse protestado em audiência vários protestos e apartes, não logrou elenca-los em sua derradeira manifestação. Ora, se assim é, as aludidas contradições que poderiam acarretar a absolvição do réu, inexistem.

Em relação às majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não restam dúvidas, pois as declarações da vítima e testemunhas são firmes e seguras nesse sentido, reconhecendo o réu como sendo um dos autores do roubo, em comparsaria com um adolescente.

Anoto que o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que nada há nos autos que coloque em dúvida a declaração das vítimas que, inclusive, lograram detalhar que o acusado era quem utilizava o artefato para aterrorizá-las, ao engatilhá-la.

Nesse sentido confira-se:

“Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas...” (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).”

Em relação ao crime de corrupção de menores também verifico sua procedência, uma vez que restou incontroverso que o acusado praticou os crimes em concurso com o adolescente Gabriel Messias de Sá. Note-se que a norma prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à luz das normas e princípios que regem a proteção à criança e ao adolescente, visa à proteção da pessoa como personalidade em formação, inibindo o ingresso ou permanência do menor de 18 anos no caminho do ilícito.

Nesse sentido, a ação do agente que alicie, facilite ou induza o jovem a adentrar ou permanecer no caminho do ilícito, com ele praticando conduta criminosa, cria risco ao bem jurídico tutelado pela norma, não havendo necessidade de comprovação de que o agente tenha a intenção de corromper o menor ou que foi efetivamente corrompido um menor que nunca antes praticou ato infracional. Nesse sentido:

“Também não há dúvidas quanto à corrupção de menores, pois se trata de crime

formal, que se consuma com a simples participação de criança ou adolescente em infração penal (ato infracional) juntamente com o adulto ou sozinho, mas por ele induzido independentemente da sua efetiva corrupção moral (Paulo Henrique Aranda Fuller, Guilherme Madeira Dezem e Flávio Martins Alves Nunes Júnior, Estatuto da Criança e do Adolescente, p.235) - exatamente o que se verificou no caso vertente, contando-se inclusive com a admissão do réu (mídia de pág. 150) e dos menores representação perante o Juizado Especial da Infância e Juventude de págs.82/85)" (TJ/SP - APELAÇÃO N.º 0077009-68.2012.8.26.0050 - SÃO PAULO)."

"Ressalta-se que a alteração efetuada pela Lei 12.015/2009, que acresceu o art. 244-B do ECA, expõe a desnecessidade de prova da efetiva corrupção do adolescente, pois se trata de crime formal. Desse modo, é condenado o réu pelos dois crimes (roubo e corrupção de menores), em concurso material." (STJ - HC: 602272 SP 2020/0192171-1, Relator: Ministro NEFICORDEIRO, Data de Publicação: DJ 09/09/2020)."

Ora, se assim é, em se tratando de crime formal, para consumação do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, basta que o crime tenha sido praticado em companhia de adolescente, o que restou plenamente comprovado no presente caso, tanto pelos contundentes depoimentos das vítimas.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem das penas.

1. Roubo Majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal)

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, tem-se que o réu DHONNATAN cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal em relação ao crime a ele imputado. Por outro lado, dada a constatação de duas majorantes aos crimes cometidos, aumento a pena base utilizando a majorante do concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim sendo, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, anoto que o requerido é reincidente, inclusive estava cumprindo pena em regime aberto, de maneira que acresço à reprimenda 1/6, resultando em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Diante disso, elevo a pena em 2/3, totalizando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa.

Com relação aos roubos praticados contra as vítimas, pelas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, é de observar a regra prevista no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal; as penas de multa devem ser somadas. Assim, aumento a pena em 1/6, totalizando 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

2. Crime de Corrupção de menores.

Quanto ao crime de corrupção de menor, considerando que o acusado praticou os delitos em companhia do menor infrator, o que por óbvio enseja um grau maior de reprovabilidade da conduta, bem como corrompeu o adolescente com maior intensidade, ante a quantidade de delitos praticados, evidenciando maior culpabilidade, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base

em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, presente a reincidência de forma majoro a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena inicialmente arbitrada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa. Tendo em vista que, mediante uma única ação, o acusado praticou dois crimes dolosos (roubo e corrupção de menor), agiu com desígnios autônomos, atingindo bens jurídicos diversos, resta caracterizado o concurso formal impróprio entre referidos delitos, o que determina a cumulação das penas, segundo a regra inserta no artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal.

Para a análise da ocorrência de concurso formal próprio ou impróprio de delitos, deve-se aferir o dolo do agente, o qual deve ser direto em relação a todos os delitos praticados. No presente caso, o acusado teve dolo voltado diretamente tanto para a prática dos crimes de roubo quanto para o crime de corrupção do adolescente, haja vista que, deliberadamente, praticou os delitos em companhia de indivíduo que sabia ser menor de idade. Nesse sentido:

"Concurso formal de delitos caracterização. Agentes movidos por desígnios autônomos Concurso formal impróprio Sujeição à regra do cumulo material das penas Recurso Provido, sem alteração da pena imposta (TJSP JTJ 215/325). Na mesma linha decidiu o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR), conforme se verifica de trecho do acórdão a seguir: "(...) Nessa linha de raciocínio, não ocorre bis in idem quando o agente maior pratica crime de roubo em concurso, ciente de que o comparsa é menor, pois revela, em uma só conduta, vontade dirigida a finalidades distintas: praticar o roubo e corromper o menor, devendo incidir, em tais hipóteses, o aumento da pena pelo concurso formal impróprio de crimes, na forma prescrita no art. 70, parte final, do Código Penal." (STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº223.996 DF 2011/0264142-2).

Então, caracterizado o concurso formal impróprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores, as penas devem ser somadas, resultando, 11 (onze) anos, 14 (quatorze) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Em face da quantidade da pena imposta impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, bem como a agressividade demonstrada pelo réu durante o delito, que impõe regime mais rigoroso.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, considerando que sua liberdade impingirá grave risco à ordem pública, em razão de sua patente periculosidade evidenciada neste julgamento, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

"Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando



assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

Assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado e, com seu cumprimento, expeça-se Guia de recolhimento provisória.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº.

8.069/1990, ambos na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, a uma pena de 11 (onze) anos, 14 (quatorze) meses e 30 (trinta) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA